

시 정 사 항

1. 제 목 : 위탁용역비 지급 시 정산 부적정

2. 관계기관 : ▲▲▽▽요양원

3. 내 용 : ▲▲▽▽요양원에서는 용역관리의 일원화를 통해 업무 효율성을 강화하기 위해 급식위탁과 세탁·위생업무용역을 통합하여 [표 1]과 같이 위탁계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 급식위탁 등 운영계약 현황

(단위: 원)

계약업체	계약기간	계약금액	비고
(주)㉠㉠㉠㉠	'16.10.01.~'18.09.30.	#,###,###,###	

▲▲▽▽요양원 급식위탁 등 운영계약의 '청소 위생용역 업무계약 특수조건' 제3조(근로자 도급운영) 제4항에 따르면 "계약상대자"는 근로자에 대하여, 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 국민건강보험법, 노인장기요양보험법, 직업안정법, 고용보험법 등 근로관련 법규에서 규정하는 일체의 책임은 물론 사용자로서의 모든 책임을 진다. 라고 규정되어 있으며, 계약서에 첨부된 용역계약 일반조건 제27조의3(국민건강보험료 등의 사후정산)에 따라 국민건강보험료 등을 사후정산하기로 한 계약에 대하여는 대가 지급 시 정산하도록 되어 있습니다.

또한 조달청 「계약법규 질의사례」 등에 따르면 보험료 정산대상은 국민연금, 건강보험, 장기요양보험만 해당하며, 보험료는 비목별로 정산하고, 산출내역서 상에 표기된 보험료를 초과하는 금액에 대해서는 정산할 수 없도록 정하고 있습니다.¹⁾

따라서 ▲▲▽▽요양원은 매월 세탁·위생업무 용역대가 지급 시 국민건강보험, 노인장기보험료 및 국민연금의 납부 여부를 확인 후 정산한 금액을 지급하고, 보험료 정산 시에는 산출내역서 상의 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등 연계항목에 대해서도 조정하여 정확한 금액을 산출하여 용역대가를 지급하여야 하며, 산출

1) 조달청 계약법규 질의사례 공개번호 134412(2014.12.19.), 141592(2015.07.16.), 161569(2016.12.12.)

내역서를 초과하는 금액은 정산에서 제외하여야 합니다.

그런데 2018년 ▲▲▽▽요양원 종합감사 시 사회보험료 정산현황을 확인한 결과, 매월 보험료 정산 시 계약업체의 납입금액을 확인하여 정산을 하였으나, 산출내역서의 연계항목을 조정하지 않고 총 계약금액에서 보험료만을 제외하고 정산 대상이 아닌 고용보험과 산재보험료를 정산액에 포함하였으며, 비목별로 정산하지 않고 전체 보험료 납입금액과 산출내역서 상 금액을 비교하여 차액을 정산하여 [표 2]와 같이 감사일 현재 용역비 396,249원 상당을 과소 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] 용역비 지급 시 사회보험료 정산 오류 현황

(단위: 원)

구분	기 정산금액(A)	조정정산금액	연계항목 적용(B)	차액(B-A)	비고
'16.10월~12월	759,200	703,140	775,734	16,534	
'17.1월~'17.12월	2,075,956	1,433,090	1,582,349	△493,607	
'18.1월~'18.3월	350,816	391,068	431,640	80,824	
계	3,185,972	2,527,298	2,789,123	△396,249	

※ '17년 종합감사 지적에 따른 계약금액 조정 환수분 제외

4. 조치할 사항

○ ▲▲▽▽요양원장은,

- 보험료 정산 오류로 과소 지급한 용역비 396,249원 상당을 환급하시기 바랍니다.(시정)

○ ❀❀이사는,

- 앞으로 동일 사례 재발 방지를 위하여 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)